



DIREITO DAS OBRIGAÇÕES

MODALIDADES, TRANSMISSÃO, PAGAMENTO E INADIMPLEMENTO

Resumo de Revisão Final — foco FGV / Magistratura

Arts. 233 a 420 do Código Civil • c/ Lei 14.905/2024 (juros/correção) • Edição 2026

MATERIAL DE ALTÍSSIMA DENSIDADE PARA RETA FINAL

Base empírica: 48 questões objetivas FGV + discursivas/sentenças FGV de Magistratura (TJ-GO, TJ-PR e TJ-TO 2025) com espelhos.

Método: engenharia reversa dos gabaritos e dos critérios de pontuação dos espelhos; foco em solidariedade, transmissão e consectários.

Como usar: leia as caixas coloridas primeiro; cada símbolo tem função fixa (definição / alerta / mnemônico / comparação).

Símbolo	Função no documento
	Definições, institutos e dispositivos citados na íntegra (com grifos)
	Alertas, pegadinhas da FGV e divergências
	Mnemônicos e dicas de fixação
	Comparações e quadros-síntese

1 PANORAMA GERAL E IDEIA CENTRAL DO INSTITUTO

Obrigação é a **relação jurídica transitória** pela qual o credor pode exigir do devedor uma prestação economicamente apreciável (**dar, fazer ou não fazer**). Estrutura-se em elementos **subjeto** (sujeitos), **objeto** (prestação) e **vínculo** (débito/*Schuld* + responsabilidade/*Haftung*). A FGV cobra o tema em **casos concretos com personagens**, explorando classificação, transmissão, pagamento e inadimplemento.

Obrigações propter rem e eficácia real (teses da FGV)

- A **dívida condominial** é obrigação **propter rem**: o **novo adquirente responde** pelos débitos pretéritos do antigo dono (segue a coisa).
- A **promessa de doação** de imóvel em acordo de divórcio homologado e averbado tem **eficácia real** em favor da prole — não é mero direito potestativo nem obrigação natural.

Mnemônico do vínculo — “Schuld é o DEVER; Haftung é o PAGAR”

Schuld (débito) = dever de prestar. **Haftung** (responsabilidade) = sujeição do patrimônio. Na obrigação natural há *Schuld* sem *Haftung* (dívida de jogo, dívida prescrita): paga-se validamente, mas não se pode exigir.

2 REGRAS X EXCEÇÕES — QUADROS COMPARATIVOS

2.1 Obrigação de dar coisa certa — risco antes da tradição

Situação (antes da tradição)	Consequência
Perda SEM culpa do devedor	Resolve-se a obrigação; devolve-se o preço (res perit domino — art. 234, 1ª parte)
Perda COM culpa do devedor	Equivalente em dinheiro + perdas e danos (art. 234, 2ª parte)
Deterioração SEM culpa	Credor: aceitar a coisa no estado (abatendo o preço) ou resolver (art. 235)
Deterioração COM culpa	Credor: equivalente ou aceitar a coisa + perdas e danos (art. 236)



Mnemônico — “a coisa perece para o DONO; com culpa, paga + indeniza”

Res perit domino: até a tradição, o risco é do **devedor-proprietário**. Sem culpa → resolve e devolve o preço. Com culpa → **equivalente + perdas e danos**. A solicitação do credor para postergar a entrega não transfere o risco se o perecimento decorrer de culpa do devedor.

2.2 Alternativa x Facultativa

	ALTERNATIVA	FACULTATIVA
Prestações devidas	DUAS ou mais (in obligatione)	UMA principal (a substitutiva é só in facultate solutionis)
Escolha (regra)	Do DEVEDOR (art. 252), salvo pactuação	Não há escolha: o devedor pode substituir no pagamento
Perda da principal sem culpa	Concentra-se na remanescente	EXTINGUE a obrigação (não se exige a acessória)
Natureza	Pluralidade real de prestações	Prestação única com faculdade liberatória

2.3 Divisível x Indivisível e Fracionada x Solidária

Critério	INDIVISÍVEL	SOLIDÁRIA
Origem	NATUREZA da prestação (objeto)	Lei ou vontade (título) — nunca se presume
Se resolve em perdas e danos	PERDE a indivisibilidade → vira divisível	MANTÉM a solidariedade (é subjetiva)
Perda por culpa de um codevedor	Só o culpado paga perdas e danos (art. 263, §2º)	Todos pelo equivalente; juros/perdas só do culpado (art. 279)



ATENÇÃO — a pegadinha-mestra da solidariedade

A **solidariedade NÃO se presume** (art. 265). Cláusula de solidariedade **ativa** (a favor de 2 credores) **não** transforma os mesmos sujeitos em devedores solidários no polo passivo — a dívida passiva presume-se **fracionada em quotas iguais**. A FGV adora embaralhar solidariedade ativa e passiva.

3 DISSECANDO — SOLIDARIEDADE, TRANSMISSÃO, PAGAMENTO E MORA

3.1 Solidariedade passiva — efeitos que caem

Dispositivos-chave (grifos = onde a FGV troca)

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de **um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum**; (...) não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação contra um ou alguns.

Art. 277. O pagamento parcial / a **remissão** por um dos devedores **não aproveita aos outros** senão até a concorrência da quantia paga/relevada.

Art. 279. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, **subsistirá para todos o encargo de pagar o equivalente; mas pelas perdas e danos só responde o culpado**.

Art. 284. No rateio entre os codevedores, a **quota do insolvente** divide-se por todos — inclusive pelo que fora **exonerado da solidariedade**.

Código Civil, arts. 265, 275, 277, 279, 283-284.

3.2 Cessão de crédito x Assunção de dívida

Ponto	CESSÃO DE CRÉDITO (286+)	ASSUNÇÃO DE DÍVIDA (299+)
Troca de	Credor (polo ativo)	Devedor (polo passivo)
Anuência do devedor/credor	Dispensa anuência do devedor; basta NOTIFICAR	EXIGE anuência do credor
Silêncio do notificado	Devedor notificado que cala perde compensações anteriores (294)	Silêncio do credor = RECUSA tácita (299, p.ú.)
Exceção do silêncio	—	Assunção de dívida hipotecária: silêncio em 30 dias = ANUÊNCIA (303)
Garantias do cedente	Responde pela EXISTÊNCIA do crédito (veritas nominis); pela solvência só se pactuado (295/296)	Extinguem-se as garantias dadas por terceiro, salvo anuência (300)

Mnemônico do silêncio — “dívida comum CALA = RECUSA; hipotecária CALA = ACEITA”

Regra (art. 299): silêncio do credor na assunção = **recusa**. Exceção (art. 303, dívida **hipotecária**): silêncio em **30 dias** = **anuência**. É a troca preferida da banca.

3.3 Pagamento — credor putativo, sub-rogação e imputação

Teses de alta incidência

- **Credor putativo** (art. 309): pagamento de **boa-fé** a quem aparenta ser credor é **válido** (teoria da aparência).
- **Terceiro NÃO interessado** que paga em nome próprio: tem reembolso, mas **não se sub-roga** (art. 305). • **Terceiro interessado** (ex.: fiador): **sub-roga-se de pleno direito** (art. 346).
- **Imputação**: no silêncio, paga-se primeiro **juros** e depois o capital (354); entre dívidas, as **líquidas e vencidas** há mais tempo (355).

3.4 Mora, juros e correção — o coração do dispositivo

 **Termos de juros e correção (grifos = atualização da Lei 14.905/24)**

Mora ex re (art. 397): obrigação positiva, líquida e a termo → mora **automática** (dies interpellat pro homine).

Art. 406 (Lei 14.905/24): a taxa legal de juros corresponderá à **taxa Selic, deduzido o IPCA, observado o piso mínimo de zero**.

• Contratual: juros da **citação** (art. 405). • Extracontratual: juros do **evento danoso** (Súmula 54). • Correção: dano material do **desembolso** (Súmula 43); dano moral do **arbitramento** (Súmula 362).

CC, arts. 397, 405 e 406 (redação da Lei 14.905/2024); Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

3.5 Cláusula penal — moratória x compensatória

Tema	Regra
Compensatória	Pré-liquida perdas e danos do inadimplemento ABSOLUTO; veda indenização suplementar, salvo convenção expressa (416, p.ú.)
Moratória	Pune o atraso; preserva a obrigação principal; cumula com a prestação
Teto	Não pode exceder o valor da obrigação principal (art. 412)
Redução (art. 413)	DEVER de ofício do juiz se excessiva ou houver cumprimento parcial — direito subjetivo do devedor
Imobiliário (Temas 970/971 STJ)	Multa só contra o comprador é invertida contra a construtora; moratória ≈ aluguel não cumula com lucros cessantes presumidos

4 INCIDÊNCIA FGV — TABELA DE PADRÕES FÁTICOS

Como a banca **mascara o tema** no caso concreto (personagens com nomes mitológicos, contratos coligados, cessões). Extraído de 48 objetivas + espelhos discursivos FGV.

Storytelling FGV	A isca (alternativa errada)	Gabarito e razão
Cláusula de solidariedade ATIVA p/ dois compradores	“São solidários no pagamento do preço”	Não — solidariedade não se presume; dívida passiva é fracionada (265/257)
Vendedora pede p/ adiar entrega e bate o carro embriagada	“Risco do comprador, já era dele”	Equivalente + perdas e danos: perda com culpa antes da tradição (234)
Banco cessionário cobra apesar de cláusula que vedava cessão	“Cessão é nula, há pacto de non cedendo”	Inoponível ao cessionário de boa-fé (286)
Devedor notificado da cessão cala e depois quer compensar	“Pode opor a compensação anterior”	Perdeu — silêncio após notificação (294)
Adquirente assume dívida; credor fica em silêncio 30 dias	“Houve anuência tácita”	Regra: silêncio = RECUSA (299). Só na hipotecária o silêncio aceita (303)
Inquilino paga a quem aparentava ser o cobrador do credor	“Pagamento ineficaz, pagou a terceiro”	Válido — credor putativo / aparência (309)
Amigo (3º não interessado) quita a dívida em nome próprio	“Sub-roga-se e pode executar a garantia”	Só reembolso; NÃO se sub-roga (305)
Imóvel perece por culpa de um dos dois codevedores indivisíveis	“Ambos pagam as perdas e danos”	Só o culpado responde por perdas e danos (263, §2º)
Construtora atrasa; comprador cobra multa + aluguéis presumidos	“Cumula multa moratória e lucros cessantes”	Não cumula; só a diferença (Tema 970 STJ)
Contrato bancário: juros anuais > 12× a taxa mensal	“Capitalização ilícita, sem informação”	Suprida a informação (Súmula 541); capitalização lícita se pactuada
Multa penal de 20% sobre o total, com adimplemento de 60%	“Vale integralmente, pacta sunt servanda”	Redução equitativa de ofício (413) — adimplemento substancial

⚠ ATENÇÃO — confusões conceituais que a FGV explora

- **Solidária** (subjettiva, mantém-se em perdas e danos) ≠ **indivisível** (objetiva, vira divisível ao resolver-se em P&D).
- **Alternativa** (2 prestações) ≠ **facultativa** (1 + faculdade).
- **Cessão** (notifica) ≠ **assunção** (anui o credor).

5 SÚMULAS, JURISPRUDÊNCIA (STJ) E TESES

5.1 O que a FGV cobra

Fonte	Tese
Súmula 54/STJ	Juros de mora desde o evento danoso na responsabilidade EXTRAcontratual.

Fonte	Tese
Súmula 43/STJ	Correção do dano material por ato ilícito desde o efetivo prejuízo/desembolso.
Súmula 362/STJ	Correção do dano moral desde o arbitramento.
Súmula 541/STJ	Taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal supre a informação sobre capitalização.
Tema 970/STJ	A cláusula penal moratória ($\approx$ aluguel) não cumula com lucros cessantes presumidos; cobra-se só a diferença.
Tema 971/STJ	A cláusula penal estipulada só contra o comprador deve ser invertida, por arbitramento, contra a construtora.
STJ — adimplemento substancial	Inadimplemento mínimo obsta a resolução (boa-fé objetiva), mas NÃO se aplica em sede de execução (defesa do executado).
Lei 14.905/2024 (art. 406)	Taxa legal de juros = Selic deduzido o IPCA, com piso zero; correção pelo IPCA (art. 389, p.ú.).



Mnemônico dos consectários — “JE-CA”

Juros: **E**vento (extracontratual, S. 54) ou citação (contratual, art. 405). **Correção:** **A**rbitramento (moral, S. 362) ou desembolso (material, S. 43). **Taxa legal:** Selic – IPCA (406).

6 ANÁLISE DE DISCURSIVAS — O QUE PONTUA NOS ESPELHOS FGV

Diferentemente de outros temas, aqui há **espelhos FGV reais** (TJ-GO, TJ-PR e TJ-TO/2025). Abaixo, os critérios que efetivamente pontuaram, por caso.

6.1 TJ-PR/2025 — coação do cuidador (Nicanor x Valentina)

Itens que o espelho premiou

- 1) **Anulação por coação** (art. 171, II) — pontua. 2) **Fundado temor de dano iminente e grave**, considerada a idade/saúde (arts. 151-152). 3) Indenização exigível de **qualquer dos dois**, pois Valentina sabia da ameaça — **solidariedade** (art. 154).
- 4) **Lucros cessantes** = diferença para o preço mais vantajoso que Juca pagaria (art. 402). 5) **Danos morais** pelo abalo psíquico. 6) Juros e correção: taxa legal **Selic – IPCA** (arts. 406/389, p.ú.) — espelho já cobra a Lei 14.905/24.

6.2 TJ-GO/2025 — execução, adimplemento substancial e EPE (Dionísio x Hélio)

Itens que o espelho premiou

- a) **Classificar o contrato** (compra e venda, bilateral, oneroso, comutativo, consensual). b) **Adimplemento substancial**: cumprimento quase integral que, pela boa-fé, obsta a resolução — **mas não se aplica na execução** (é tese de conhecimento, não de defesa executiva).
- c) **Inadimplemento absoluto** da parcela vencida com vencimento antecipado. d) **Exceção de pré-executividade**: cabível só p/ matéria de ordem pública conhecível de ofício e **sem dilação probatória** (Súmula 393/STJ).
- e) **Citação válida**: carta com AR no endereço contratual, assinada por terceiro, é válida em execução (teoria da aparência/recebimento). f) A **nulidade da penhora** de poupança até 40 SM **deve** ser analisada (impenhorabilidade é ordem pública). g) **Execução injusta**: cobrança de quantia a maior/abusiva.

6.3 TJ-TO/2025 — queda da maca (responsabilidade médico-hospitalar)

Estrutura de pontuação (sentença, total 10 pontos)

Preliminares (legitimidade do médico — solidariedade do art. 7º, p.ú., CDC; interesse de agir) → mérito: **hospital objetivo** (CDC 14), **médico subjetivo** (CDC 14, §4º) com culpa provada → **dano material** (recibos) + **dano moral in re ipsa** → dispositivo com **Súmulas 43, 362 e art. 405** + honorários (85, §2º, CPC).

O que a FGV premia em TODA discursiva de Obrigações

- Fundamentar com **dispositivo + súmula/tese + justificativa** do caso (citação seca não pontua).
- Acertar os **termos de juros e correção** no dispositivo. • Enfrentar **preliminares** antes do mérito.
- Aplicar a **Lei 14.905/24** (Selic – IPCA) — diferencial nas provas de 2025.

7 QUADRO-RESUMO FINAL — PRAZOS E NÚMEROS ESSENCIAIS

Tópico	Número-chave
Solidariedade	Não se presume — só lei ou contrato (art. 265)
Teto da cláusula penal	valor da obrigação principal (art. 412)
Assunção de dívida — silêncio do credor	RECUSA (regra, 299) / ANUÊNCIA na hipotecária em 30 dias (303)
Vício redibitório — bem móvel / imóvel	30 / 365 dias (decadência, art. 445)
Imputação	juros antes do capital (354); dívida vencida há mais tempo (355)
Juros — contratual / extracontratual	citação (405) / evento danoso (S. 54)
Correção — material / moral	desembolso (S. 43) / arbitramento (S. 362)
Taxa legal de juros (Lei 14.905/24)	Selic – IPCA (piso zero)
Sub-rogação legal	terceiro INTERESSADO (346); não interessado só reembolso (305)
Indivisível que vira P&D	converte-se em DIVISÍVEL (art. 263)



Acróstico da transmissão — “Cessão NOTIFICA; Assunção ANUI”

Cessão de crédito: basta **notificar** o devedor. **Assunção de dívida:** exige **anuência** do credor (silêncio = recusa, salvo hipotecária em 30 dias).

8 MAPA MENTAL ESTRUTURADO — PILARES DO TEMA



PILAR 1 — CLASSIFICAÇÃO

Dar/fazer/não fazer. Propter rem (condomínio segue a coisa). Alternativa (2 prestações) x facultativa (1 + faculdade). Divisível x indivisível (objeto).



PILAR 2 — SOLIDARIEDADE

Não se presume (265). Ativa ≠ passiva. Remissão a um aproveita só na quota (277). Culpa de um: equivalente a todos, P&D só do culpado (279). Rateio do insolvente (284).



PILAR 3 — TRANSMISSÃO

Cessão de crédito: notifica; cedente garante existência (295), solvência só se pactuada (296); pacto de non cedendo inoponível à boa-fé (286). Assunção: anui o credor (299/303).



PILAR 4 — PAGAMENTO

Credor putativo (309). Sub-rogação: interessado de pleno direito (346), não interessado só reembolso (305). Imputação (354/355). Supressio na praça (330).

 PILAR 5 — INADIMPLEMENTO

Mora ex re (397). Juros: 405/S.54. Correção: S.43/S.362. Taxa legal Selic-IPCA (406). Adimplemento substancial obsta resolução.

 PILAR 6 — CLÁUSULA PENAL

Compensatória (inadimplemento absoluto, sem suplementar salvo pacto) x moratória (atraso). Teto = principal (412). Redução de ofício (413). Temas 970/971 STJ.

9 VISÃO CRÍTICA E INTERDISCIPLINAR (P/ A DISCURSIVA) **Boa-fé objetiva e a função social do contrato**

A **boa-fé objetiva** (arts. 113, 187 e 422) irradia deveres anexos (lealdade, informação, cooperação) e fundamenta o **adimplemento substancial**, a *supressio/surrectio* e o *venire contra factum proprium*. A obrigação é vista como **processo** (Couto e Silva), não como vínculo estático.

CC, arts. 113, 187 e 422.

 Vedação ao enriquecimento sem causa e redução da cláusula penal

O art. 413 (redução de ofício da pena excessiva) e o art. 884 (enriquecimento sem causa) impedem a **desproporção** punitiva. A FGV cobra a **intervenção judicial** no conteúdo do contrato como tutela do equilíbrio, mitigando o *pacta sunt servanda*.

 Constitucionalização do direito das obrigações

A **dignidade** e a **solidariedade social** (CF 1º, III; 3º, I) reposicionam a obrigação: deveres de **cooperação** entre credor e devedor, tutela da confiança e proteção do vulnerável (diálogo com o CDC nas relações de consumo).

 Interdisciplinaridade — Processo Civil e Consumidor

• **Processo**: exceção de pré-executividade (Súmula 393/STJ), impenhorabilidade (ordem pública), execução de título extrajudicial. • **Consumidor**: solidariedade do art. 7º, p.ú., responsabilidade objetiva (CDC 14) e inversão de cláusulas abusivas (Temas 970/971).

Boa revisão e boa prova!

Baseado nos arts. 233 a 420 do CC (c/ Lei 14.905/2024) e nos espelhos de correção da FGV (TJ-GO, TJ-PR e TJ-TO 2025).